ДОГОВОР № NCG-2026-01

на разработку программного обеспечения

Производственная система подрядчика «ОБЪЕКТ»

г. Алматы 12 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110, в лице индивидуального предпринимателя Цай Платона Львовича, действующего на основании уведомления о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя (далее — «Исполнитель»), с одной стороны, и ТОО «Nova Construction Group Kazakhstan» (ТОО «NCG Kazakhstan»), БИН 221040034735, в лице директора Мусакуловой Олеси Сергеевны, действующей на основании Устава (далее — «Заказчик»), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику программное обеспечение — производственную систему подрядчика для ведения строительно-отделочных объектов коммерческой недвижимости (далее — «Система»), а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях Договора.

1.2. Состав, функции и критерии приёмки Системы определены в Приложении № 1 «Техническое задание», которое является неотъемлемой частью Договора. Приложение № 1 составлено по встрече Сторон 17 сентября 2026 года, коммерческому предложению от 18 сентября 2026 года и демонстрационной версии https://pllato.kz/app/stroy.html.

1.3. **Архитектурная неделя.** В первую неделю работ Стороны разбирают процессы Заказчика и утверждают детализацию Приложения № 1: стадии производственной воронки и правила перехода, роли и права, разделы смет, вопросы WhatsApp-бота прорабам, формы документов. Детализация оформляется перечнем экранов и правил, согласованным Сторонами в переписке, и не меняет цену Договора в пределах пункта 9.2.

1.4. Система разрабатывается как веб-приложение: работает в браузере на компьютере, планшете и телефоне. Каждый сотрудник входит под своим логином и видит разделы своей роли. Прорабы передают факт работ через WhatsApp и могут не входить в Систему.

1.5. Система размещается на виртуальном сервере, оформленном на Заказчика. Исполнитель разворачивает Систему и настраивает резервное копирование.

1.6. Интеграции со сторонними сервисами (официальный шлюз WhatsApp, 1С) выполняются через их программные интерфейсы (API) или файлы обмена. Если API нет, обмен организуется через файлы — без изменения цены Договора.

1.7. В предмет Договора не входят: автоматический расчёт объёмов по чертежам, интеграция с банком по выписке, сайт и мобильное приложение для App Store и Google Play, оплата тарифов сторонних сервисов. Эти работы при необходимости оформляются отдельным соглашением.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору составляет **2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) тенге**. Цена фиксированная и не увеличивается при изменении объёма работ в пределах пункта 9.2.

2.2. НДС не облагается: Исполнитель не является плательщиком НДС. Стоимость включает все налоги и обязательные платежи Исполнителя.

2.3. Абонентская плата за использование Системы не предусмотрена. Стоимость не зависит от количества пользователей, объектов и сотрудников Заказчика.

2.4. Оплата производится в безналичном порядке тремя платежами:

Платёж	Доля	Сумма, ₸	Срок оплаты
1. Предоплата — старт работ и архитектурная неделя, по счёту № NCG-C-2026-01 от 12.10.2026	10%	250 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2. Утверждение ядра Системы (пункт 3.2)	45%	1 125 000	5 рабочих дней с даты акта
3. Запуск, перенос объектов и обучение (пункт 3.4)	45%	1 125 000	5 рабочих дней с даты акта
Итого	**100%**	**2 500 000**	

2.5. Датой начала работ считается рабочий день, следующий за днём поступления предоплаты на счёт Исполнителя.

2.6. Расходы на виртуальный сервер и домен (ориентировочно 15 000 тенге в месяц) и официальный шлюз WhatsApp (ориентировочно от 12 000 тенге в месяц) Заказчик оплачивает напрямую по тарифам их владельцев. Эти расходы не входят в стоимость Договора.

3. Сроки и этапы

3.1. Общий срок разработки — от 4 (четырёх) до 6 (шести) недель с даты начала работ. Работа ведётся итерациями: Заказчик получает 4–5 рабочих версий (билдов) Системы и согласует каждую.

3.2. **Ядро** предъявляется Заказчику не позднее 3 (трёх) недель с даты начала работ; первый работающий билд — на второй неделе. В ядро входят разделы P1–P4 Приложения № 1: производственная воронка и карточка объекта, смета против факта, график работ, сбор факта через WhatsApp и экран прораба.

3.3. **Обвязка** (недели 4–5): разделы P5–P8 — снабжение, скрытые работы и сдача, деньги и аналитика, роли и обмен с 1С. По каждому билду Заказчик даёт замечания, Исполнитель вносит правки в следующий билд.

3.4. **Запуск** (неделя 6): перенос текущих объектов Заказчика (до девяти), обучение сотрудников офиса, запуск первого объекта в работу и передача Системы на сервер Заказчика. Переход ведётся по одному объекту: остальные объекты продолжают работать в прежнем порядке, пока Заказчик не решит перевести их.

3.5. Сроки продлеваются на время ожидания Исполнителем материалов, доступов и согласований Заказчика сверх сроков пункта 6.2.4.

4. Сдача и приёмка

4.1. По завершении этапа Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности, предоставляет доступ к Системе и акт выполненных работ по форме Приложения № 2.

4.2. Приёмка проводится по разделам Приложения № 1 с учётом утверждённой детализации (пункт 1.3): открыли — проверили — работает.

4.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт или направляет мотивированный отказ с перечнем несоответствий Приложению № 1. При отсутствии ответа в этот срок этап считается принятым.

4.4. Несоответствия Приложению № 1 устраняются Исполнителем бесплатно в разумный срок. Если по итогам ведения первого объекта Заказчик укажет, что экран или правило не соответствует его процессу, Исполнитель переделывает его в рамках Договора, в пределах пункта 9.2.

4.5. Стороны признают юридическую силу документов и сообщений, переданных по WhatsApp и электронной почте по реквизитам раздела 12, а также документов, подписанных ЭЦП.

5. Права на результат и данные

5.1. Исключительные имущественные права на Систему переходят к Заказчику с момента подписания акта сдачи и поступления оплаты в полном объёме.

5.2. Исполнитель передаёт Заказчику исходный код, базу данных, документацию, доступы к серверу и административные учётные записи.

5.3. Все данные в Системе — объекты, сметы, цены, подрядчики, поставщики, табели, платежи, документы и фотографии — принадлежат Заказчику.

5.4. Исполнитель вправе использовать общие технические решения в других проектах без раскрытия данных Заказчика.

6. Обязанности Сторон

6.1. Исполнитель обязуется:

6.1.1. Выполнить работы в объёме Приложения № 1 в сроки раздела 3 и передать Систему Заказчику.

6.1.2. Провести архитектурную неделю, показывать рабочие билды и вносить правки по замечаниям Заказчика.

6.1.3. Настроить WhatsApp-бота и сценарии опроса прорабов, перенести текущие объекты, развернуть Систему, провести обучение офиса — два занятия по 1,5 часа.

6.1.4. Оказывать сопровождение и гарантийную поддержку по разделу 7.

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. Назначить ответственное лицо, уполномоченное принимать решения по составу Системы и приёмке.

6.2.2. Участвовать в архитектурной неделе и согласовать детализацию Приложения № 1 (пункт 1.3).

6.2.3. Передать сметы в формате Excel по текущим объектам, шаблон сметы, графики работ, данные о бригадах, подрядчиках и поставщиках, формы документов; подключить официальный шлюз WhatsApp и предоставить доступы.

6.2.4. Участвовать в согласовании билдов, отвечать на вопросы Исполнителя в срок не более 2 рабочих дней, оплачивать работы и расходы по разделу 2.

7. Сопровождение и гарантия

7.1. В течение 1 (одного) месяца после запуска Исполнитель сопровождает работу Системы: консультирует сотрудников, корректирует настройки и сценарии бота по опыту первых объектов — без дополнительной оплаты.

7.2. Гарантия — 6 (шесть) месяцев с даты акта сдачи: исправление ошибок Системы без дополнительной оплаты. Срок реакции — 1 рабочий день.

7.3. Гарантия не распространяется на последствия изменения кода Заказчиком или третьими лицами, неоплаты сервера и сторонних сервисов, изменения их условий.

7.4. Доработки после окончания гарантии выполняются по часовой ставке 20 долларов США в час (в тенге по курсу на дату счёта) или по отдельному соглашению.

8. Конфиденциальность

8.1. Стороны не разглашают сведения, ставшие известными при исполнении Договора: о заказчиках и объектах Заказчика, сметах, ценах, марже, подрядчиках, поставщиках и финансовых показателях.

8.2. Персональные данные сотрудников и контрагентов Заказчика обрабатываются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных. Заказчик является собственником и оператором базы, Исполнитель — обработчиком на время работ и поддержки и обеспечивает доступ к данным только уполномоченным лицам.

8.3. Обязательства по разделу 8 действуют бессрочно.

9. Изменение объёма работ

9.1. Изменения, не влияющие на общий объём (стадии, поля, формы, вопросы бота, пункты чек-листов, правила, отчёты), вносятся в рамках цены Договора.

9.2. **Резерв на правки.** По итогам архитектурной недели, согласования билдов и ведения первого объекта Исполнитель выполняет дополнительные работы, не указанные в Приложении № 1, в объёме до 10% от объёма работ — без увеличения цены Договора.

9.3. Работы сверх 10% (новые разделы, расчёт объёмов по чертежам, интеграция с банком, мобильное приложение) оформляются дополнительным соглашением с согласованием цены и срока до начала работ.

10. Ответственность Сторон

10.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает пеню 0,1% от просроченной суммы за каждый день, но не более 10% от суммы платежа.

10.2. За нарушение срока сдачи по вине Исполнителя он уплачивает пеню 0,1% от стоимости этапа за каждый день, но не более 10% от стоимости этапа.

10.3. Исполнитель не отвечает за работу сторонних сервисов, их тарифы и условия, а также за корректность данных, внесённых Заказчиком. Решения по объектам, сметам и качеству строительных работ принимает Заказчик.

10.4. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена суммой фактически полученной оплаты. Стороны освобождаются от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы.

11. Срок действия и прочие условия

11.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения обязательств.

11.2. Каждая Сторона вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив другую за 10 календарных дней. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы на дату уведомления; оплаченные и выполненные этапы возврату не подлежат.

11.3. Изменения оформляются письменно и подписываются Сторонами, в том числе ЭЦП. Споры решаются переговорами, при недостижении согласия — в суде по месту нахождения Исполнителя в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

11.4. Договор составлен в двух экземплярах равной юридической силы. Приложения: № 1 «Техническое задание», № 2 «График платежей и форма акта».

12. Реквизиты и подписи Сторон

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»
БИН 880607300110
Адрес: г. Алматы, мкр. Орбита-4, д. 3, оф. 2
ИИК KZ31722S000010366450
АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19
Не является плательщиком НДС
ИП: Цай Платон Львович
Тел.: +7 701 123 99 99
pllato.kz

_____ / Цай П. Л. /
М.П.

Заказчик

ТОО «Nova Construction Group Kazakhstan»
(ТОО «NCG Kazakhstan»)
БИН 221040034735
Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Торекулова, 68
ИИК KZ33601A861009905431
АО «Народный Банк Казахстана» · БИК HSBKKZKX
Директор: Мусакулова Олеся Сергеевна
Тел.: +7 777 231 31 87

_____ / Мусакулова О. С. /
М.П.

Техническое задание

Производственная система подрядчика «ОБЪЕКТ»

Каждый раздел — экран или группа экранов Системы. Формулировки описывают результат, который Заказчик проверит на приёмке. Разделы детализируются на архитектурной неделе (пункт 1.3). Единица работы в Системе — объект: он ведётся от замера до окончания гарантийного срока. Демонстрационная версия: https://pllato.kz/app/stroy.html.

P1. Производственная воронка и карточка объекта · ядро

P1.1. Воронка

Восемь стадий: замер, смета, договор, мобилизация, черновые, чистовые, сдача, гарантия. Правила перехода: без обмерного плана и фото — не дальше замера, без утверждённой сметы — не на договор, без договора и аванса — не на мобилизацию, без актов скрытых работ — не на чистовые, без устранённых замечаний и подписанных актов — не закрыть сдачу. Стадии настраиваются на архитектурной неделе.

P1.2. Карточка объекта

Смета, факт, график, лента событий, документы и фото, прораб и бригада, платежи; объекты по всем стадиям одним списком с признаками «горит» (отставание, перерасход, неутверждённая смета, непринятые скрытые работы).

P2. Смета против факта · ядро

P2.1. Сметы

Загрузка смет из Excel в формате сметчика Заказчика (шаблон настраивается один раз); разделы, объёмы, цены, себестоимость и плановая маржа.

P2.2. План-факт

По каждому разделу: план, процент выполнения, освоение в деньгах, фактическая себестоимость и маржа; итог по объекту; маржа видна только владельцу и уполномоченным ролям.

P3. График работ · ядро

P3.1. График

График работ объекта по дням с критическим путём; плановые и фактические сроки разделов; отставание видно сразу.

P3.2. Цена просрочки

Просрочка считается в деньгах: штраф по договору, простой бригады (табель × ставка), вторая смена; причина срыва фиксируется (подрядчик, поставка, согласование, решение заказчика, переделка).

P4. Факт через WhatsApp и экран прораба · ядро

P4.1. WhatsApp-бот

Вечерний опрос прораба (до трёх вопросов, ответы цифрами); по ответам обновляются проценты разделов, освоение, готовность объекта, график и табель. Фото, отправленные боту, раскладываются по объекту, работе и дате; заявки на материал принимаются сообщением.

P4.2. Экран прораба

Запасной путь: четыре кнопки без текстовых полей — факт, фото, заявка, проблема; работа без связи с отправкой при её появлении.

P5. Снабжение

P5.1. Заявки

Заявки на материал со сверкой по смете: превышение объёма по смете подсвечивается и требует согласования.

P5.2. Закуп и остатки

Закуп, поставки и сроки поставки, остатки на объекте, расход против нормы сметы, история цен по поставщикам с подсветкой роста больше 10%.

P6. Скрытые работы, сдача, допработы

P6.1. Скрытые работы

Акты скрытых работ с фото; последующие работы блокируются до приёмки скрытых.

P6.2. Сдача

Чек-лист готовности, замечания с ответственными и сроками, фотоотчёт заказчику, исполнительная документация, КС-2 и КС-3; документы копятся по ходу работ.

P6.3. Допработы

Дополнительные работы и изменения к договору с суммой и статусом согласования (подтверждено, ждёт подписи).

P7. Деньги и аналитика

P7.1. Платежи

Платежи заказчиков по этапам, привязанные к закрытию этапа; дебиторка; кассовый календарь с прогнозом кассовых разрывов.

P7.2. Аналитика

Маржа и выручка на м² по объектам и типам объектов; причины срывов сроков и потери в деньгах; статистика по подрядчикам, бригадам и поставщикам.

P7.3. Табель

Табель бригад и сравнение трудозатрат с нормативом сметы.

P8. Роли, журнал, обмен с 1С

P8.1. Роли и права

Шесть ролей (состав утверждается на архитектурной неделе, например: владелец, руководитель проектов, ПТО и сметчик, снабженец, бухгалтер, прораб); права «смотреть / менять»; журнал действий.

P8.2. 1С

Выгрузка документов в 1С в согласованном формате.

P9. Запуск, перенос, обучение

P9.1. Перенос

Перенос до девяти текущих объектов Заказчика: сметы, графики, платежи, документы.

P9.2. Обучение и передача

Обучение офиса — два занятия по 1,5 часа; запуск первого объекта; установка на сервер Заказчика, резервные копии; передача кода, документации и доступов; месяц сопровождения.

Стоимость по разделам

Блок	Разделы	Стоимость, ₸
Производственная воронка и карточка объекта	P1	300 000
Смета против факта	P2	350 000
График работ	P3	250 000
Факт через WhatsApp и экран прораба	P4	400 000
Снабжение	P5	250 000
Скрытые работы, сдача, допработы	P6	250 000
Деньги и аналитика	P7	300 000
Роли, журнал, обмен с 1С	P8	200 000
Запуск, перенос, обучение	P9	200 000
Итого по Договору		**2 500 000**

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

ТОО «NCG Kazakhstan»

_____ / Мусакулова О. С. /

М.П.

График платежей и форма акта

Стоимость — 2 500 000 тенге, без НДС

№	Основание платежа	Доля	Сумма, ₸	Срок
1	Предоплата до начала работ · счёт № NCG-С-2026-01 от 12.10.2026	10%	250 000	5 рабочих дней с даты подписания Договора
2	Акт утверждения ядра (P1–P4): воронка, сметы, график, бот	45%	1 125 000	5 рабочих дней с даты акта
3	Акт сдачи: все разделы Приложения № 1, перенос объектов, обучение, передача кода	45%	1 125 000	5 рабочих дней с даты акта
	Итого	**100%**	**2 500 000**	

Реквизиты для оплаты

Получатель	ИП «STUDYSTORIES.APP», БИН 880607300110
ИИК / Банк	KZ31722S000010366450 · АО «Kaspi Bank» · БИК CASPKZKA · КБе 19 · КНП 851
Назначение	Оплата по договору № NCG-2026-01 от 12.10.2026 за разработку программного обеспечения, этап ___. Без НДС

Форма акта выполненных работ

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № ___ от «___» _____ 2026 г. к Договору № NCG-2026-01 от 12 октября 2026 г.

ИП «STUDYSTORIES.APP» (Исполнитель) и ТОО «Nova Construction Group Kazakhstan» (Заказчик) составили настоящий акт о том, что Исполнитель выполнил, а Заказчик принял работы по этапу: _____ (разделы Приложения № 1: _____). Стоимость этапа — _____ тенге, без НДС. Работы выполнены в полном объёме и в срок, претензий по объёму и качеству Заказчик не имеет.

Исполнитель

ИП «STUDYSTORIES.APP»

_____ / Цай П. Л. /

М.П.

Заказчик

ТОО «NCG Kazakhstan»

_____ / Мусакулова О. С. /

М.П.